



भारत का राजपत्र
The Gazette of India
இந்திய அரசிதழ்

असाधारण
EXTRAORDINARY
சிறப்பிதழ்

भाग XV अनुभाग 1
Part XV Section 1

பகுதி XV பிரிவு 1

प्राधिकार प्राकारित
PUBLISHED BY AUTHORITY
அதிகாரத்துடன் வெளியிடப்பட்டது

नई दिल्ली, सोमवार, 6 मई, 2002/1924 सका

New Delhi, Monday, 6th May, 2002/1924 Saka

புது தில்லி, 2002 மே 6, திங்கட்கிழமை / 1924 சக

Ministry of Law, Justice and Company Affairs
(Legislative Department)

New Delhi, 6th May 2002.

சட்ட, நீதி மற்றும் நிறுவன அலுவல்கள் அமைச்சகம்
(சட்டமியற்றுத் துறை),
புதுதில்லி, 6 மே 2002.

The translation in Tamil of The Commission of Sati (Prevention) Act, 1987 (3 of 1988), The Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 (61 of 1986), The Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960), The Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 (1/1996) are hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the Authoritative Texts thereof in Tamil under clause (a) of section 2 of the Authoritative Texts (Central Laws) Act, 1973 (50 of 1973).

உடன்கட்டை ஏறுதல் (தடுப்பு) சட்டம், 1987 (3/1988), குழந்தைத் தொழில் (தடை மற்றும் முறைப்படுத்துதல்) சட்டம், 1986 (61/1986), விலங்குகள் கொடுமை தடுப்புச் சட்டம், 1960 (59/1960), ஊனமுற்றோர் (சமவாய்ப்புகள், உரிமைகள் பாதுகாப்பு மற்றும் முழுப் பங்கேற்பு) சட்டம், 1995 (1/1996) ஆகியவற்றின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு குடியாகத் தலைவரின் அதிகாரத்தின்படி இதன்மூலம் வெளியிடப்படுகின்றன. அதிகாரவுரிமைப்படியான வாசகங்கள் (மையச் சட்டங்கள்) சட்டம், 1973 (50/1973) இன் பிரிவு 2இன் க்லா (அ)வின்படி இவையே தமிழில் அதிகாரவுரிமைப்படியான வாசகங்களாகக் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்.

[1988, ஜனவரி, 3]

உடன்கட்டை ஏறுதலையும் அது பெருமைப்படுத்தப்படுவதையும் மேலும் திறம்படத் தடுப்பதற்கும் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய அல்லது அதற்குச் சார்வுறுவான பொருட்பாடுகளுக்கும் வகைசெய்வதற்கான ஒரு சட்டம்.

உடன்கட்டை ஏறுதலோ அல்லது கைம்பெண்களை அல்லது பெண்களை உயிருடன் எரிப்பதோ, புதைப்பதோ இயல்பான மனித உணர்வுகளுக்கு வெறுப் பூட்டுகிறது என்பதாலும், இந்திய மதங்களில் எதனிலும் எங்கும் இது தவிர்க்க முடியாத ஒரு கடமை என வற்புறுத்தி கூறப்படாதிருப்பதாலும் ;

உடன்கட்டை ஏறுதலையும் அது பெருமைப்படுத்தப்படுவதையும் தடுப்பதற்கு மேலும் பயனுறு நடவடிக்கைகளை எடுப்பது தேவையாக இருப்பதாலும் ;

இந்தியக் குடியரசின் முப்பத்தெட்டாம் ஆண்டில் நாடாளுமன்றத்தினால் பின்வருமாறு சட்டமியற்றப்படுவதாகுக :—

பகுதி I

முன்னுரை

1. (1) இந்தச் சட்டம், உடன்கட்டை ஏறுதல் (தடுப்பு) சட்டம், 1987 என்று வழங்கப்பெறும்.

(2) இது ஜம்மு-காஷ்மீர் மாநிலம் நீங்கலாக, இந்தியா முழுவதையும் அளவிடும்.

(3) இது, மைய அரசு, அதிகாரமுறை அரசிதழில் அறிவிக்கை வாயிலாக குறித்திடும் தேதியன்று மாநிலம் ஒன்றில் செல்லாற்றல் பெறும், மற்றும் வெவ்வேறு மாநிலங்களுக்கு வெவ்வேறு தேதிகள் குறித்திடப்படலாம்.

2. (1) இந்தச் சட்டத்தில் தறுவாயின் தேவை வேறானாலன்றி—

(அ) “தொகுப்புச் சட்டம்” என்பது, குற்றவியல் நெறிமுறைத் தொகுப்புச் சட்டம், 1973 என்று பொருள்படும்.

(ஆ) உடன்கட்டை ஏறுதல் தொடர்பாக “பெருமைப்படுத்துதல்” என்பது, அத்தகைய உடன்கட்டை ஏறுதலானது, இந்தச் சட்டத்தின் தொடக்கத்திற்கு முன்போ அல்லது பின்போ செய்யப் பட்டிருப்பினும், அது—பிறவற்றிற்கிடையே,

- உடன்கட்டை ஏறுதல் தொடர்பாக சடங்கு எதனையும் நிறைவேற்றதல் அல்லது ஊர்வலம் எதனையும் நடத்துதல்; அல்லது
- உடன்கட்டை ஏறுதலை எந்த முறையிலும் ஆதரித்தல், நியாயப்படுத்துதல் அல்லது பரப்புதல், அல்லது
- உடன்கட்டை ஏறியுள்ளவரைப் புகழ்வதற்காக விழா எதனையும் ஏற்பாடு செய்தல், அல்லது
- உடன்கட்டை ஏறியுள்ளவரின் மேன்மையை நிலைக்கச் செய்யும் அல்லது அவரது நினைவைப் பேணிக்காக்கும் நோக்குடன் பொறுப்புக்கட்டளை ஒன்றை உருவாக்குதல் அல்லது நிதி வசூலித்தல் அல்லது கோயில் ஒன்றை அல்லது அது போன்ற பிற அமைப்பினைக் கட்டுதல் அல்லது அதில் எந்த வடிவத்திலுமான வழிபாட்டை நடத்துதல் அல்லது சடங்கு எதனையும் புரிதல் ;

ஆகியவற்றையும் உள்ளடக்கும்.

(இ) “உடன்கட்டை ஏறுதல்” என்பது,—

- கைம்பெண் எவரையும், இறந்துவிட்ட அவரது கணவரின் உடலுடன் அல்லது பிற உறவினர் எவரின் உடலுடன் சேர்த்து அல்லது கணவருடன் அல்லது அத்தகைய உறவினருடன் தொடர்புடைய உருப்படி, பூண்டம் அல்லது பொருள் எதனுடனும் சேர்த்து: அல்லது

குறுத்தலைப்பு அளவுகளை மற்றும் தொடக்கம்.

பொருள் வரையறைகள்.

(ii) கைம்பெண் அல்லது பெண் தம்விருப்புடனேயே எரிக்கப் பட்டார் அல்லது புதைக்கப்பட்டார் என்று கூறப்பட்டிருந்த போதிலும் அல்லது பிறவாறாயினும், பெண் எவரையும் அவரது உறவினர்களில் எவரது உடலுடனும் சேர்த்து உயிருடன் எரித்தல் அல்லது புதைத்தல் என்று பொருள்படும் ;

(ஈ) “சிறப்பு நீதிமன்றம்” என்பது, பிரிவு 9இன்படி அமைக்கப்பட்ட சிறப்பு நீதிமன்றம் என்று பொருள்படும் ;

(உ) “கோயில்” என்பது, மேலதளத்துடன் அல்லது மேல்தளம் இல்லாமல் எவர் உடன்கட்டை ஏறியுள்ளாரோ அவரது நினைவைப் பேணிக் காப்பதற்காகக் கட்டப்பட்டுள்ள அல்லது உருவாக்கப்பட்டுள்ள அல்லது எந்த வடிவத்திலுமான வழிபாடு எதனையும் நடத்துவதற்காக அல்லது அத்தகைய செயலுடன் தொடர்புடைய சடங்கு எதனையும் நிறைவேற்றுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகிற அல்லது பயன்படுத்துவதற்குக் கருதப்படுகிற கட்டடம் அல்லது பிற அமைப்பு எதனையும் உள்ளடக்கும்.

(2) இந்தச் சட்டத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டு, ஆனால் பொருள் வரையறை செய்யப்படாததும், இந்தியத் தண்டனைத் தொகுப்புச் சட்டத்தில் அல்லது தொகுப்புச் சட்டத்தில் பொருள்வரையறை செய்யப்பட்டுள்ளதுமான சொற்களும் சொற்றொடர்களும், இந்தியத் தண்டனைத் தொகுப்புச் சட்டத்தில் அல்லது தொகுப்புச் சட்டத்தில் முறையே அவற்றிற்குக் குறித்தளிக்கப்பட்டுள்ள அதே பொருளினை உடையன ஆகும்.

45/1860

பகுதி II

உடன்கட்டை ஏறுதல் தொடர்பான குற்றச்செயல்களுக்குரிய தண்டனைகள்

உடன்கட்டை
ஏறுதலுக்கு
முயலுதல்.

3. இந்தியத் தண்டனைத் தொகுப்புச் சட்டத்தில் அடங்கியுள்ள எது எவ்வாறிருப்பினும், உடன்கட்டை ஏறுவதற்கு முயலுகிற மற்றும் உடன்கட்டை ஏறும்பொருட்டு செயல் எதையும் செய்கிற எவராயினும், ஓராண்டு வரை நீடிக்கலாகும் ஒரு காலஅளவிற்குச் சிறைத் தண்டனையோ அல்லது அபராதமோ அல்லது இரண்டுமோ விதித்துத் தண்டிக்கப்படத்தக்கவர் ஆவார் ;

45/1860

வரம்புரையாக : இந்தப் பிரிவின்படி குற்றச்செயல் ஒன்றை விசாரணை செய்யும் சிறப்பு நீதிமன்றம், நபர் எவருக்கும் குற்றத்தீர்ப்பளிக்கும் முன்பு, அந்தக் குற்றச் செயலைச் செய்வதற்குத் துணைபுரியும் சூழ்நிலைகள், செய்யப் பட்ட செயல், அந்தச் செயல் செய்யப்பட்ட நேரத்தில் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரது மனநிலை, பிற தொடர்புடைய காரணக்கூறுகள் அனைத்தையும் கருத்தில் கொள்ளுதல் வேண்டும்.

உடன்கட்டை
ஏறுதலுக்கு
உடந்தை
யாயிருத்தல்.

4. (1) இந்தியத் தண்டனைத் தொகுப்புச் சட்டத்தில் அடங்கியுள்ள எது எவ்வாறிருப்பினும், நபர் எவரும் உடன்கட்டை ஏறுவாராயின், அவ்வாறு உடன் கட்டை ஏறுவதற்கு நேர்முகமாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ உடந்தையாய் இருக்கிறவர் எவராயினும், மரண தண்டனையோ ஆயுள் தண்டனையோ விதித்துத் தண்டிக்கப்படத்தக்கவர் ஆவார் மற்றும் அபராதம் விதிக்கப்படுவதற்கும் உள்ளாவார்.

(2) நபர் எவரும் உடன்கட்டை ஏறுவதற்கு முயலுவாராயின், அத்தகைய முயற்சிக்கு நேர்முகமாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ உடந்தையாயிருக்கிறவர் எவராயினும், ஆயுள் தண்டனை விதித்துத் தண்டிக்கப்படத்தக்கவர் ஆவார் மற்றும் அபராதம் விதிக்கப்படுவதற்கும் உள்ளாவார்.

விளக்கம் : இந்தப் பிரிவின் நோக்கங்களுக்காக, பின்வரும் செயல்கள் அல்லது அவை போன்ற எதுவும், உடந்தையாயிருப்பது எனக் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும். அவையாவன :--

(அ) கைம்பெண் அல்லது பெண் ஒருத்தி, அவள் சரியான மனநிலையில் இருந்தாலும் அல்லது மயக்கமுட்டும் பொருள்களினால் மயக்க நிலைக்கு உட்பட்டிருந்தாலும் அல்லது உணர்வு மழுங்கிய நிலையில் இருந்தாலும் அல்லது அவளது விருப்பத்தைக் கட்டுப்பாடின்றி செலுத்துவதைத் தடைசெய்கிற பிற காரணம் இருந்தாலும், இல்லாவிட்டாலும், இறந்துவிட்ட அவளது கணவனின் உடலுடன் அல்லது பிற உறவினர் எவருடன் அல்லது அவளது கணவனுடன் அல்லது அத்தகைய உறவினருடன் தொடர்புடைய பிற உருப்படி, பண்டம் அல்லது பொருள் எதனுடன் சேர்த்து அவளை உயிருடன் எரியூட்டிக்கொள்ளுமாறு அல்லது புதைத்துக் கொள்ளுமாறு துண்டுதல் ;

- (ஆ) உடன்கட்டை ஏறுவதானது, அவளுக்கு அல்லது இறந்துவிட்ட அவளது கணவனுக்கு அல்லது உறவினருக்கு ஆன்மீக நலப் பயனை அல்லது குடும்பத்திற்குப் பொதுவான நல்ல நிலையை விளைவிக்கும் என்று கைம்பெண்ணை அல்லது அந்தப்பெண்ணை நம்பும்படி செய்தல் ;
- (இ) கைம்பெண்ணை அல்லது பெண் ஒருத்தியை, உடன்கட்டை ஏறுவது என்ற தீர்மானத்தில் அவள் நிலையாக நிற்கும்படி ஊக்குவித்தல் மற்றும் அதன்வழி உடன்கட்டை ஏறுமாறு அவளைத் தூண்டிவிடுதல் ;
- (ஈ) உடன்கட்டை ஏறுவது தொடர்பான ஊர்வலம் எதிலும் கலந்து கொள்ளுதல் அல்லது இறந்துவிட்ட அவள் கணவன் அல்லது உறவினரின் உடலோடு அவளையும் சுகோட்டிற்கு அல்லது இடுகாட்டிற்கு அழைத்துச் செல்லுவதன் வாயிலாக உடன்கட்டை ஏறவேண்டும் என்ற அவளது எண்ணம் ஈடேற உதவுதல் ;
- (உ) உடன்கட்டை ஏறுவதில் அல்லது அது தொடர்பான சடங்கு எதிலும் தீவிரப் பங்குகொள்பவராக உடன்கட்டை ஏறும் இடத்தில் உடனிருத்தல் ;
- (ஊ) உயிருடன் எரிக்கப்படுவதில் அல்லது புதைக்கப்படுவதில் இருந்து தன்னைக் காப்பாற்றிக்கொள்ளும் கைம்பெண்ணை அல்லது பெண்ணைத் தடுத்தல் அல்லது அவளுக்கு இடையூறு செய்தல் ;
- (எ) உடன்கட்டை ஏறுதலைத் தடை செய்வதற்கான நடவடிக்கைகள் எவற்றையும் எடுக்கின்ற காவல்துறை தன் கடமைகளை நிறைவேற்றுவதற்கு இடையூறு செய்தல் அல்லது அதில் குறுக்கிடுதல்.

5. உடன்கட்டை ஏறுதலைப் பெருமைப்படுத்தும் செயல் எதனையும் செய்கிற எவராயினும், ஓராண்டுக்குக் குறையாததும், ஆனால் ஏழாண்டுகள் வரை நீடிக்கலாகும் ஒரு காலஅளவுக்குச் சிறைத்தண்டனையும் ஐந்தாயிரம் ரூபாய்க்குக் குறையாததும், ஆனால் முப்பதாயிரம் ரூபாய் வரை நீடிக்கலாகும் அபராதமும் விதித்துத் தண்டிக்கப்படத்தக்கவர் ஆவார்.

உடன்கட்டை ஏறுதலைப் பெருமைப்படுத்துவதற்கான தண்டனை.

பகுதி III

உடன்கட்டை ஏறுதல் தொடர்பான குற்றச்செயல்களைத் தடுப்பதற்கு மாவட்ட ஆட்சியருக்கு அல்லது மாவட்டக்குற்றவியல் நடுவருக்குள்ள ஆதாரங்கள்.

6. (1) மாவட்ட ஆட்சியர் அல்லது மாவட்டக் குற்றவியல் நடுவர், உடன்கட்டை ஏறுதல் அல்லது அதற்கு உடந்தையாக இருப்பது எதுவும் நடைபெறுகிறது அல்லது நடைபெற இருக்கிறது என்று கருதுமிடத்து, அவர் ஆணை வாயிலாக, அந்த ஆணையில் குறித்துரைக்கப்பட்டுள்ள ஏதேனும் பரப்பிடத்தில் அல்லது பரப்பிடங்களில், நபர் எவராலும் உடன்கட்டை ஏறும்பொருட்டு செய்யப்படும் செயல் எதனையும் தடை செய்யலாம்.

குறித்த சில செயல்களைத் தடை செய்வதற்கான அதிகாரம்.

(2) மாவட்ட ஆட்சியர் அல்லது மாவட்டக் குற்றவியல் நடுவர், ஆணை வாயிலாக, அந்த ஆணையில், குறித்துரைக்கப்பட்டுள்ள ஏதேனும் பரப்பிடத்தில் அல்லது பரப்பிடங்களில், உடன்கட்டை ஏறுதலை நபர் எவரும் எந்த வகையிலும் பெருமைப்படுத்துவதைத் தடை செய்யலாம்.

(3) உட்பிரிவு (1) அல்லது உட்பிரிவு (2) இன்படியான ஆணை எதனையும் மீறுகிற எவராயினும், அத்தகைய மீறுகையானது, இந்தச் சட்டத்தின் பிறவகையம் எதன்படியும் தண்டிக்கப்படத்தக்கதாக இல்லாததின்பின், அவர் ஓராண்டுக்குக் குறையாத, ஆனால் ஏழாண்டுகள் வரை நீடிக்கலாகும் ஒரு காலஅளவுக்குச் சிறைத் தண்டனையும் ஐந்தாயிரம் ரூபாய்க்குக் குறையாத, ஆனால் முப்பதாயிரம் ரூபாய் வரை நீடிக்கலாகும் அபராதமும் விதித்துத் தண்டிக்கப்படத்தக்கவராவார்.

7. (1) இருபதாண்டுகளுக்குக் குறையாமல் இருந்துவரும் கோயில் அல்லது பிற அமைப்பு எதிலும், எந்த நபர் உடன்கட்டை ஏறியிருக்கிறாரோ அந்த நபரின் மேன்மையைத் தொடர்ந்திருக்கச் செய்யும் அல்லது அவரது நினைவைப் போற்றிப் பேணும் நோக்குடன், எந்த வடிவிலுமான வழிபாடு அல்லது சடங்கு எதுவும் செய்யப்படுகிறது என்று மாநில அரசு தெளிவுறக் காணுமாயின், அது, அத்தகைய கோயிலை அல்லது பிற அமைப்பை அகற்றுமாறு ஆணை வாயிலாகப் பணிக்கலாம்.

குறித்த சில கோயில் களையோ பிற அமைப்பு களையோ அகற்று வதற்கான அதிகாரம்.

(2) உட்பிரிவு (1)இல் சுட்டப்பட்டுள்ளது அல்லாத பிற கோயில் அல்லது அமைப்பு எதிலும், எந்த நபர் உடன்கட்டை ஏறியிருக்கிறாரோ அந்த நபரின் மேன்மையைத் தொடர்ந்திருக்கச் செய்யும் அல்லது அவரது நினைவைப் போற்றிப் பேணும் நோக்குடன், எந்த வடிவிலுமான வழிபாடு அல்லது சடங்கு எதுவும் செய்யப்படுகிறது என்று மாவட்ட ஆட்சியர் அல்லது மாவட்டக் குற்றவியல் நடுவர் தெளிவுறக் காண்பாராயின், அவர், அத்தகைய கோயிலை அல்லது பிற அமைப்பை அகற்றுமாறு ஆணை வாயிலாகப் பணிக்கலாம்.

(3) உட்பிரிவு (1) அல்லது உட்பிரிவு (2)இன்படியான ஆணை எதற்கும் இணங்கி நடக்காதவிடத்து, மாநில அரசு அல்லது மாவட்ட ஆட்சியர் அல்லது நேர்வுக்கேற்ப மாவட்டக் குற்றவியல் நடுவர், அந்தக் கோயில் அல்லது பிற அமைப்பு உதவி ஆய்வாளர் படி நிலைக்குக் குறையாத காவல் துறை அலுவலர் ஒருவர் மூலம், தவறிழைத்தவரின் செலவில் அகற்றப்படுமாறு செய்தல் வேண்டும்.

குறித்த சில சொத்துக் களைப் பறிமுதல் செய்வதற்கான அதிகாரம்.

8. (1) மாவட்ட ஆட்சியர் அல்லது மாவட்டக் குற்றவியல் நடுவர், உடன்கட்டை ஏறுதல் எதனையும் பெருமைப்படுத்தும் நோக்கத்திற்காக, நிதியம் அல்லது சொத்து எதுவும் சுட்டப்பட்டுள்ளது அல்லது கையகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது அல்லது இந்தச் சட்டத்தின்படியான குற்றச்செயல் எதுவும் செய்யப்படுவதற்கான சந்தேகத்தினை உருவாக்கும் சூழ்நிலைகளில் காணப்படுகின்றன என்று நம்புவதற்குக் காரணம் உடையவராக இருக்குமிடத்து, அவர் அத்தகைய நிதித்தை அல்லது சொத்தினைப் பறிமுதல் செய்யலாம்.

(2) உட்பிரிவு (1)இன்படி செயலுறும் மாவட்ட ஆட்சியர் அல்லது மாவட்டக் குற்றவியல் நடுவர் ஒவ்வொருவரும், எந்தக் குற்றச்செயல் தொடர்பாக அத்தகைய நிதியம் அல்லது சொத்து சுட்டப்பட்டதோ அல்லது கையகப்படுத்தப்பட்டதோ அந்தக் குற்றச்செயல் எதனையும், விசாரணை செய்வதற்காக அமைக்கப்பட்ட சிறப்பு நீதிமன்றம், ஏதேனும் இருப்பின், அதற்கு அந்தப் பறிமுதல் குறித்து அறிக்கையளித்தல் வேண்டும்; மற்றும் அதனை முடிவு செய்வது குறித்த அத்தகைய சிறப்பு நீதிமன்றத்தின் ஆணைகளை எதிர்நோக்கியிருத்தல் வேண்டும்.

பகுதி IV

சிறப்பு நீதிமன்றங்கள்

இந்தச் சட்டத்தின்படியான குற்றச் செயல்களை விசாரணை செய்வதல்.

9. (1) தொகுப்புச் சட்டத்திலுள்ள அடங்கியுள்ள எது எவ்வாறிருப்பினும், இந்தச் சட்டத்தின்படியான குற்றச்செயல்கள் அனைத்தும், இந்தப் பிரிவின்படி அமைக்கப்படும் சிறப்பு நீதிமன்றம் ஒன்றினால் மட்டுமே விசாரணை செய்யத்தக்கவையாக இருத்தல் வேண்டும்.

(2) மாநில அரசு, அதிகாரமுறை அரசிதழில் அறிவிக்கை வாயிலாக, இந்தச் சட்டத்தின்படியான குற்றச்செயல்களை விசாரணை செய்வதற்காக ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட சிறப்பு நீதிமன்றங்களை அமைத்தல் வேண்டும்; மற்றும் சிறப்பு நீதிமன்றம் ஒவ்வொன்றும், அந்த அறிவிக்கையில் குறித்துரைக்கப்படலாகிற மாநிலம் முழுவதையும் அல்லது அதன் பகுதியைப் பொறுத்து அதிகார வரம்பினைச் செலுத்துதல் வேண்டும்.

(3) சிறப்பு நீதிமன்றத்திற்கு உயர்நீதிமன்றத் தலைமை நீதிபதியின் ஒருங்கிசைவுடன் மாநில அரசினால் பதவியமர்த்தப்படும் நீதிபதி ஒருவர் தலைமை வகித்தல் வேண்டும்.

(4) நபர் ஒருவர், அத்தகைய பதவியமர்த்தத்தை ஒட்டி முன்பு, மாநிலம் எதிலும் அமர்வுநீதிபதியாகவோ, கூடுதல் அமர்வுநீதிபதியாகவோ இருந்தாலன்றி, அவர் சிறப்பு நீதிமன்றத்தின் நீதிபதியாக பதவியமர்த்தப்படுவதற்குத் தகுதி உடையவர் ஆகார்.

அரசு குற்றத் துறை சிறப்பு வழக்குரைஞர்கள்.

10. (1) சிறப்பு நீதிமன்றம் ஒவ்வொன்றிற்கும், மாநில அரசு, நபர் ஒருவரைக் குற்றத்துறை சிறப்பு வழக்குரைஞராக பதவியமர்த்துதல் வேண்டும்.

(2) ஒருவர், ஏழாண்டுகளுக்குக் குறையாமல் வழக்குரைஞராகத் தொழிலாற்றி வந்திருப்பாராயின், அல்லது மாநிலம் எதிலும், சட்டத்தில் சிறந்த தன்யதிவு தேவைப்படுகிற பதவி எதனையும் ஏழாண்டுகளுக்குக் குறையாத தொரு காலஅளவிற்கு வகித்து வந்திருப்பாராயின் மட்டுமே, இந்தச் சட்டத்தின்படி அரசு குற்றத்துறை சிறப்பு வழக்குரைஞராகப் பதவியமர்த்தப்படுவதற்குத் தகுதியுடையவர் ஆவார்.

(3) இந்தப் பிரிவின்படி அரசு குற்றத்துறை சிறப்பு வழக்குரைஞராகப் பதவியமர்த்தப்பட்ட ஒவ்வொருவரும், தொகுப்புச்சட்டத்தின் பிரிவு 2 இன் கூறு (ய) இன் பொருளின்படி அரசு குற்றத்துறை வழக்குரைஞராக கொள்ளப்படுவார், மற்றும் தொகுப்புச் சட்டத்தின் வகையங்கள் அவ்வாறே செல்திறம் பெறும்.

11.(1) சிறப்பு நீதிமன்றம் ஒன்று, அத்தகைய குற்றச் செயலை உருவாக்கும் பொருண்மைகள் அடங்கிய முறையீடு ஒன்றை அல்லது அத்தகைய பொருண்மைகள் அடங்கிய காவல் துறை அறிக்கை ஒன்றைப் பெறுவதன் பேரில், குற்றஞ்சாத்தப்பட்டவரை குற்றவிசாரணைக்கு உட்படுத்தாமலேயே, குற்றச் செயல் எதையும் விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளலாம்.

சிறப்பு நீதிமன்றங்களின் நெறிமுறையும் அதிகாரங்களும்.

(2) இந்தச் சட்டத்தின் பிற வகையங்களுக்கு உட்பட்டு, சிறப்பு நீதிமன்றம் ஒன்று, குற்றச்செயல் எதனையும் விசாரணை செய்யும் நோக்கத்திற்காக, அமர்வு நீதிமன்றம் ஒன்றின் அனைத்து அதிகாரங்களையும் உடையதாக இருக்கும், மற்றும் அமர்வு நீதிமன்றம் ஒன்றின் முன்புள்ள குற்ற வழக்கின் விசாரணைக்காக தொகுப்புச் சட்டத்தில் வகுத்துரைக்கப்பட்டுள்ள நெறிமுறைகளுக்கிணங்க, எந்த அளவுக்குக் கூடுமோ அந்த அளவுக்கு, அது ஓர் அமர்வு நீதிமன்றமாக இருந்தாற் போன்றே அத்தகைய குற்றச்செயலை விசாரணை செய்தல் வேண்டும்.

12.(1) சிறப்பு நீதிமன்றம், இந்தச் சட்டத்தின்படியான குற்றச் செயல் எதனையும் விசாரணை செய்யும்போது, அந்தக் குற்றச்செயல் அதே வழக்கு விசாரணையில் குற்றஞ்சுமத்தப்பட்டவர் செய்ததாக தொகுப்புச் சட்டத்தின்படி குற்றம் சுமத்தப்படலாகும் பிற குற்றச் செயல் எதனுடனும் அத்தகைய பிற குற்றச்செயலையும், தொடர்புடையதாயிருக்குமாயின், சேர்த்து விசாரிக்கலாம்.

பிற குற்றச் செயல்கள் பொறுத்து சிறப்பு நீதிமன்றத்திற்குள்ள அதிகாரம்.

(2) இந்தச் சட்டத்தின்படியான குற்றச்செயல் எதனையும் விசாரணை செய்யும்போது, குற்றஞ்சுமத்தப்பட்டவர், இந்தச் சட்டத்தின் படியான அல்லது பிற சட்டம் எதனினின்படியுமான பிற குற்றச்செயல் எதனையும் செய்திருப்பதாக காணப்படுமாயின், சிறப்பு நீதிமன்றம், அத்தகைய பிற குற்றச் செயலுக்காகவும் அத்தகையவருக்கு தண்டனைத் தீர்ப்பளிக்கலாம் மற்றும் இந்தச் சட்டத்தில் அல்லது பிற சட்டத்தில் அதற்கான தண்டனைக்காக அதிகாரமளிக்கப்பட்டுள்ள தீர்ப்புத்தண்டனை எதனையும் விதிக்கலாம்.

(3) புலன் விசாரணை அல்லது குற்ற வழக்கு விசாரணை ஒவ்வொன்றிலும் நடவடிக்கைகள் எவ்வளவு விரைவில் இயலுமோ அவ்வளவு விரைவில் நடத்தப்படுதல் வேண்டும், மற்றும் குறிப்பாக சாட்சிகளை விசாரிப்பது தொடங்கப்பட்டிருக்கிறவிடத்து, வருகை தந்துள்ள சாட்சிகள் அனைவரும் விசாரிக்கப்படும்வரையிலும், அவ்விசாரணை நாள்தோறும் தொடர்ந்து நடைபெறுதல்வேண்டும், மற்றும் சிறப்பு நீதிமன்றம் எதுவும், அதனை அடுத்துவரும் தேதிக்கு அப்பால் தள்ளிவைப்பது தேவையென கருதுமாயின், அவ்வாறு செய்வதற்கான காரணங்களை அது பதிவு செய்தல் வேண்டும்.

13. இந்தச் சட்டத்தின்படியான குற்றச்செயல் ஒன்றிற்காக நபர் ஒருவர் தண்டனை தீர்ப்பளிக்கப்பட்டிருக்கிறவிடத்து, அத்தகைய குற்றச் செயலை விசாரணை செய்யும் சிறப்பு நீதிமன்றம், அவ்வாறு செய்வது தேவையெனக் கருதுமாயின், பிரிவு 8இன்படி கைப்பற்றப்பட்ட நிதியம் அல்லது சொத்து எதுவும், மாநிலத்திற்குத் தண்ட இழப்பாக்கப்படுதல் வேண்டும் என விளம்பலாம்.

நிதியத்தை அல்லது சொத்தினைத் தண்ட இழப்பாக்குதல்.

14. (1) தொகுப்புச் சட்டத்தில் அடங்கியுள்ள எது எவ்வாறிருப்பினும், சிறப்பு நீதிமன்றத்தின் இடைநிலை ஆணையாக இல்லாத தீர்ப்பு, தண்டனைத் தீர்ப்பு அல்லது ஆணை எதிலிருந்தும், பொருண்மையின் பேரிலும், சட்டத்தின் பேரிலும் உயர்நீதிமன்றத்திற்கு மேல்முறையீடு செய்து கொள்வதற்கு உற்றது ஆகும்.

மேல் முறையீடு.

(2) தீர்ப்பின், தண்டனைத் தீர்ப்பின் அல்லது ஆணையின் பேரில் இந்தப் பிரிவின்படி செய்யப்படும் மேல்முறையீடு ஒவ்வொன்றும், அந்தத் தீர்ப்பு, தண்டனைத் தீர்ப்பு அல்லது ஆணைத் தேதியிலிருந்து முப்பது நாள் காலஅளவிற்குள் தாக்கல் செய்யப்படுதல் வேண்டும் :

வரம்புரையாக : உயர்நீதிமன்றம், மேல்முறையீடு செய்பவர், முப்பது நாள் காலஅளவிற்குள், மேல் முறையீட்டைத் தாக்கல் செய்யாததற்குப் போதிய காரணம் உடையவராயிருந்தார் என்று தெளிவுறக் காணாமாயின், மேற்சொன்ன முப்பது நாள் காலஅளவு கழிவுற்றதன் பின்பும், மேல்முறையீட்டை ஏற்றுக் கொள்ளலாம்.

பகுதி V

பல்வகை

இந்தச் சட்டத்தின் படி எடுக்கப் பட்ட நடவடிக்கைக்குப் பாதுகாப்பு.

மெய்ப்பிக்கும் சுமை.

இந்தச் சட்டத்தின் படியான குற்றச்செயல் செய்யப்பட்டது பற்றி தெரிவிப்பதற்கு குறித்த சில நபர்களுக்குள்ள கடமைப்பாடு.

பிரிவு 4 இன் படியான குற்றச்செயல் ஒன்றிற்காக, தண்டனைத் தீர்ப்பளிக்கப்பட்டவர் குறித்த சில சொத்துக்களை மரபுவழி உரிமையாக அடைவதற்கு தகுதியற்றவராகக் கொடுதல்.

15. இந்தச் சட்டத்தினை அல்லது இந்தச் சட்டத்தின்படி வகுக்கப்பட்ட விதிகள் அல்லது பிறப்பிக்கப்பட்ட ஆணைகள் எதனையும் ஒட்டி, நல்லெண்ணத்தில் செய்யப்பட்ட அல்லது செய்யக் கருதப்பட்ட எதற்காகவும், மாநில அரசுக்கு அல்லது மாநில அரசு அலுவலர் எவருக்கும் அல்லது அதிகார அமைப்பு எதற்கும் எதிராக உரிமை வழக்கு, குற்றவழக்கு அல்லது பிற சட்ட நடவடிக்கை எதுவும் தொடரப்படுதல் ஆகாது.

16. பிரிவு 4 இன்படியான குற்றச்செயல் ஒன்றிற்காக, எவர் மீதும் குற்ற வழக்கு தொடரப்பட்டிருக்கிறதோ, மேற்சொன்ன பிரிவின்படியான குற்றச் செயலைத் தாம் செய்திருக்கவில்லை என்று மெய்ப்பிக்கும் சுமையானது, அவரைச் சார்ந்ததாகும்.

17. (1) அரசு அலுவலர்கள் அனைவரும், இந்தச் சட்டத்தின் அல்லது அதன்படி வகுக்கப்பட்ட விதி அல்லது பிறப்பிக்கப்பட்ட ஆணை எதனின் வகையங்கள் நிறைவேற்றப்படுவதற்குக் காவல் துறைக்கு உதவுமாறு ஈங்கிதனால் வேண்டுகிறதப்பட்டு அதற்கு அதிகாரமளிக்கப்படுகிறார்கள்.

(2) அனைத்து ஊர் அலுவலர்களும், மாவட்ட ஆட்சியரால் அல்லது மாவட்ட குற்றவியல் நடுவரால் பரப்பிடம் எதன் தொடர்பாகவும் குறித்துரைக்கப் படலாகும் பிற அலுவலர்களும், அத்தகைய பரப்பிடத்தில் வாழ்வேளும், அந்தப் பரப்பிடத்தில் உடன்கட்டை ஏறுதல் நடைபெறவிருக்கிறது அல்லது நடைபெற்றிருக்கிறது என்று நம்புவதற்குக் காரணம் உடையவர்களாக இருப்பார்களாயின், அத்தகைய பொருண்மையை மிக அருகிலுள்ள காவல் நிலையத்திற்கு உடனடியாகத் தெரிவித்தல் வேண்டும்.

(3) உட்பிரிவு (1) அல்லது உட்பிரிவு (2) இன் வகையங்களை மீறுகிற எவரும், இரண்டாண்டுகள் வரை நீடிக்கலாகும் ஒரு கால அளவிற்கு இரண்டுவகைச் சிறைத் தண்டனைகளில் எதனையும் விதித்துத் தண்டிக்கப்படத்தக்கவர் ஆவார் மற்றும் அபராதம் விதிக்கப்படுவதற்கும் உள்ளவார்.

18. உடன்கட்டை ஏறுதல் தொடர்பாக, பிரிவு 4 இன் உட்பிரிவு (1) இன் படியான குற்றச்செயல் ஒன்றிற்காக தண்டனைத் தீர்ப்பளிக்கப்பட்டுள்ள நபர் ஒருவர், எந்த நபர் பொறுத்து அத்தகைய உடன்கட்டை ஏறப்பட்டுள்ளதோ அந்த நபரின் சொத்தினை, அல்லது எந்த நபர் பொறுத்து உடன்கட்டை ஏறப்பட்டுள்ளதோ அந்த நபரின் இறப்பின்பேரில் அவர் எவருடைய சொத்தினை, மரபுவழியாக அடைவதற்கு உரிமை கொண்டுள்ளாரோ அவருடைய சொத்தினை, மரபுவழி உரிமையாக அடைவதற்குத் தகுதியற்றவர் ஆவார்.

19. மக்கள் சார்பற்றச் சட்டம், 1951 இல்,—

(அ) பிரிவு 8 இன் உட்பிரிவு (2) இல் வரம்புரைக்குப் பின்பு, பின்வரும் வரம்புரை புகுத்தப்படுதல் வேண்டும், அதாவது,—

மேலும் வரம்புரையாக : “உடன்கட்டை ஏறுதல் (தடுப்பு) சட்டம், 1937 இன் வகையங்களில் எதையும் மீறியதற்காக சிறப்பு நீதிமன்றம் ஒன்றினால் தண்டனைத் தீர்ப்பளிக்கப்பட்டுள்ள நபர் ஒருவர், அவ்வாறு தண்டனைத் தீர்ப்பளிக்கப்பட்ட தேதியிலிருந்து தகுதியற்றவராவார் மற்றும் அவர் விடுவிக்கப்பட்டதிலிருந்து மேலும் ஐந்தாண்டுக் கால அளவுக்குத் தொடர்ந்து தகுதியற்றவராக இருப்பார்.”

(ஆ) பிரிவு 123 இன் கூறு (3இ) விற்குப் பின்பு, பின்வரும் கூறு புகுத்தப்படுதல் வேண்டும், அதாவது,—

“(3இ) வேட்பாளரால் அல்லது அவரது முகவரால் அல்லது வேட்பாளரின் அல்லது அவரது தேர்தல் முகவரின் இசைவுடன் பிற நபர் எவராலும் தேர்தலில் அந்த வேட்பாளரின் வெற்றி வாய்ப்பிற்குத் துணைசெய்வதற்காக அல்லது பிற வேட்பாளர் எவரது தேர்தலையும் குந்தகமாகப் பாதிப்பதற்காக உடன்கட்டை ஏறும் வழக்கத்தினை அல்லது உடன்கட்டை ஏறுவதை அல்லது அதன் பெருமையைப் பரப்பதல்.

43/1951
சட்டத்திற்கு
தகுத்தம்.

விளக்கம் : இந்தக் கூறின் நோக்கத்திற்காக உடன்கட்டை ஏறுதல் தொடர்பாக “உடன்கட்டை ஏறுதல்” மற்றும் “பெருமைப்படுத்துதல்” என்பன உடன்கட்டை ஏறுதல் (தடுப்பு) சட்டம், 1987இல் முறையே அவற்றிற்குக் குறித் தளிக்கப்பட்டுள்ள பொருளினை உடையனவாகும்.

20. இந்தச் சட்டத்தின் அல்லது இதன்படி வகுக்கப்பட்ட விதி அல்லது பிறப்பிக்கப்பட்ட ஆணை எதனின் வகையங்கள், இந்தச் சட்டம் அல்லாத பிற செய்சட்டம் எதிலும் அல்லது இந்தச் சட்டம் அல்லாத பிற செய்சட்டம் எதன் காரணமாகவும் செல்திறம் உடைய முறையாவணம் எதிலும் அடங்கியுள்ளவற்றிற்கு முரணாக எது எவ்வாறுருப்பினும், செல்திறம் உடையதாகும்.

இந்தச் சட்டத்தின் மேலோங்கு செல்திறன்.

21. (1) மைய அரசு, இந்தச் சட்டத்தின் வகையங்களை நிறைவேற்று வதற்காக அதிகாரமுறை அரசிதழில் அறிவிக்கை வாயிலாக விதிகளை வகுக்கலாம்.

விதிகளை வகுப்பதற்கான அதிகாரம்.

(2) இந்தப் பிரிவின்படி வகுக்கப்படும் விதி ஒவ்வொன்றும், அது வகுக்கப் பட்ட பின்பு, கூடிய விரைவில், நாடாளுமன்ற அவை ஒவ்வொன்றிலும் அது, ஒரு கூட்டத் தொடராகவோ இரண்டு அல்லது அவற்றிற்கு மேற்பட்ட அடுத்தடுத்தக் கூட்டத் தொடர்களாகவோ மொத்தம் முப்பது நாட்களைக் கொண்ட ஒரு கால அளவிற்கு அமர்வில் இருக்கையில், அதன்முன் வைக்கப்படுதல் வேண்டும் ; மேலும், மேற்சொன்ன கூட்டத்தொடரை அல்லது அடுத்தடுத்தக் கூட்டத்தொடர்களை உடனடியாகத் தொடர்ந்துவரும் கூட்டத் தொடர் முடிவடைவதற்கு முன்பு, அத்தகைய விதியில் மாற்றமைவு எதனையும் செய்வதற்கு இரண்டு அவைகளும் ஒத்துக்கொள்ளுமாயின், அல்லது அந்த விதி வகுக்கப்படுதல் ஆகாது என்பதை இரண்டு அவைகளும் ஒத்துக்கொள்ளுமாயின், அதன்பின்பு, அந்த விதி அவ்வாறு இரண்டு அவைகளும் ஒத்துக்கொள்ளுமாயின், அந்த விதி அவ்வாறு செய்யப்பட்ட வடிவத்தில் மட்டுமே செல்திறம் உடையது ஆகும் மாற்றமைவு செய்வதற்கு, செல்திறம் இல்லாதுபோகும்; எனினும், அத்தகைய அல்லது, நேர்வுக்கேற்ப, செல்திறம் இல்லாதுபோகும்; எனினும், அத்தகைய மாற்றமைவு அல்லது அழித்தறவு எதுவும், அந்த விதியின்படி முன்னதாகச் செய்யப் பட்ட எதனின் செல்லுந்தன்மைக்கும் குந்தகமின்றி இருத்தல் வேண்டும்.

22. (1) இந்தச் சட்டத்தின் தொடக்கநிலையை ஒட்டி முன்பு, மாநிலம் எதிலும் உடன்கட்டை ஏறுதலைப் பெருமைப்படுத்துவதைத் தடுப்பதற்கு வகை செய்யும் அந்த மாநிலத்தில் செல்லாற்றலிலுள்ள சட்டங்கள் அனைத்தும், அத்தகைய தொடக்கத்தின்பேரில், நீக்கறவு செய்யப்பட்டதாதல் வேண்டும்.

நிலவுறும் சட்டங்கள் நீக்கறவு செய்யப் படுதல்.

(2) அவ்வாறு நீக்கறவு செய்யப்பட்டிருப்பினும், உட்பிரிவு (1)இன்படி நீக்கறவு செய்யப்பட்ட சட்டம் எதன்படியும் செய்யப்பட்ட எதுவும் அல்லது எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை எதுவும், இந்தச் சட்டத்தின் நேரிணையான வகையங்களின்படி செய்யப்பட்டிருப்பதாக அல்லது எடுக்கப்பட்டிருப்பதாகக் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும் மற்றும் குறிப்பாக, அவ்வாறு நீக்கறவு செய்யப்பட்ட சட்டம் எதனின் வகையங்களின்படி, சிறப்பு நீதிமன்றம் ஒன்றினால் விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு, அந்த மாநிலத்தில் இந்தச் சட்டத்தின் தொடக்கநிலையை யொட்டி முன்பு முடிவூறா நிலையிலுள்ள வழக்கு எதுவும், அத்தகைய தொடக்க நிலைக்குப் பின்பு, அத்தகைய சிறப்பு நீதிமன்றம், அந்தச் சட்டத்தின் பிரிவு 9 இன் படி அமைக்கப்பட்டிருந்ததைப்போன்று அந்தச் சிறப்பு நீதிமன்றத்தினால் நடவடிக்கை எடுக்கப்படுவது தொடர்புபடுதல் வேண்டும்.